

โดยการลงนามส่งจ่ายในเช็คนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อ ๗๐^{๒๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ให้การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษรอย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้ หากกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ แม้ไม่ปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการทุจริต ก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามส่งจ่ายเงินตามเช็ครวม ๑๙ ฉบับ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๔,๗๐๘,๐๑๑.๗๗ บาท ถอนเงินอุดหนุนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บัญชีธนาคาร ก. เลขที่บัญชี xxx-x-xxxx-x ชื่อบัญชี “หนองปรือ อ.รักษา จ.ตรัง เพื่อการรับเงิน” เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกบัญชี คือ บัญชีธนาคาร ก. เลขที่บัญชี xxx-x-xxxx-x ชื่อบัญชี “อบต. หนองปรือ” โดยที่นาง พ. จะเขียนคำว่า “โอนเข้าบัญชี” ในช่องผู้รับเงินบนเช็ค โดยเว้นที่ว่างไว้แล้วเสนอให้ผู้มีอำนาจส่งจ่ายลงนามในเช็ค และเมื่อผู้มีอำนาจส่งจ่ายลงนามในเช็คแล้ว นาง พ. จะนำเช็คดังกล่าวมาเขียนชื่อและเลขที่บัญชีของตนเองหลังคำว่า “โอนเข้าบัญชี” แล้วฝากเข้าบัญชีตนเอง รวม ๑๘ ฉบับ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๓,๘๒๘,๙๕๐.๔๗ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีลงนามส่งจ่ายในเช็คโดยไม่ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบว่าเช็คที่นาง พ. เสนอลงนามนั้นมีการเว้นช่องว่างไว้หลังคำว่า “โอนเข้าบัญชี” ไว้ โดยไม่ได้ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีที่จะโอนซึ่งเห็นได้ชัดว่าผิดวิสัยของการส่งจ่ายเช็ค นอกจากนี้ ขณะเสนอเช็คเพื่อให้ลงนามในเช็ค ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และการที่นาง พ. จัดทำเช็คในลักษณะดังกล่าว รวม ๑๘ ฉบับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๓ ปี ๖ เดือน โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายในการสั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

^{๒๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๗๐ การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษรอย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จนขีดคำว่า “หรือผู้ถือ” หรือ “หรือตามคำสั่ง” แล้วแต่กรณี โดยมีให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก



ในฐานะผู้บังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่ การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นช่องทางให้นาง พ. กระทำทุจริตได้โดยง่าย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๓,๘๒๘,๙๕๐.๔๗ บาท จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง^{๒๑} ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนในอัตราหนึ่งในสาม คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิด จำนวน ๔,๖๐๙,๖๕๐.๑๖ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สอดคล้องกับพฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๑/๒๕๖๒)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้ร่วมกันเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๕๔,๓๒๐ บาท เป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษโดยฝ่าฝืนต่อข้อ ๘๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งส่งผลกระทบในทางเสียหาย ต่อการรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งยังไม่เป็นไป เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแต่อย่างใด จึงเป็นการกระทำ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔

^{๒๑-๒๓} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ชดเชยเต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น อยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นับตามบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ฯลฯ

ฯลฯ



จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการเบิกจ่ายเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายสืบเนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ได้ตรวจสอบการเงินทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแล้วปรากฏว่า มีการนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

(๑) กรณีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน ๓๗๙,๖๖๖.๑๑ บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๓๗๙,๖๖๖.๑๑ บาท คิดเป็นเงิน ๑๘๙,๘๓๓.๐๖ บาท โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ๑๘๙,๘๓๓.๐๖ บาท คิดเป็นเงิน ๓๗,๙๖๖.๖๑ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ๑๘๙,๘๓๓.๐๖ บาท คิดเป็นเงิน ๓๗,๙๖๖.๖๑ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของจำนวนเงิน ๑๘๙,๘๓๓.๐๖ บาท คิดเป็นเงิน ๗๕,๙๓๓.๒๒ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ๗๕,๙๓๓.๒๒ บาท คิดเป็นเงิน ๑๕,๑๘๖.๕๒ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ๑๑๕,๙๐๐.๔๗ บาท คิดเป็นเงิน ๒๓,๑๘๐.๐๙ บาท

(๒) กรณีการจ่ายเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ล่วงล่วงหน้าเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒๘๔,๓๒๐ บาท โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ๒๘๔,๓๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕๖,๘๖๔ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐



ของจำนวนเงิน ๒๘๔,๓๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕๖,๘๖๔ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดคดีใช้ในอัตรา ร้อยละ ๔๐ ของจำนวนเงิน ๒๘๔,๓๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๑๓,๗๒๘ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดคดีใช้ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงิน ๒๘๔,๓๒๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕๖,๘๖๔ บาท

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่ง ให้อยู่ที่อุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีจะถือว่าเจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุง และเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ นั้น จะต้องพิจารณาให้ได้ความด้วยว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และมีพฤติการณ์จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณนั้น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบุงได้รับความเสียหาย จากการกระทำดังกล่าวด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบุง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่จะ ทราบได้ว่าการเบิกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง และขออนุมัติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญตาม ข้อ ๘๗ วรรคสอง^{๒๔} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างล่วงหน้าก่อนขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง และขออนุมัติผู้ว่าราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าว พฤติการณ์ดังกล่าว

^{๒๔} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๘๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจะกระทำได้อีกเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด

ฯลฯ

ฯลฯ



ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่โดยที่การจ่ายเงินสะสมตามโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นการกระทำในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม และเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และการเบิกจ่ายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสภาพทางด้านการคลังและระบบการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง แต่ก็เป็นเพียงความเสียหายทางด้านวินัยการเงินและการคลัง มิใช่ความเสียหายทางทรัพย์สินอันจะเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๕๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินสะสมล่วงหน้าเงินทุนสำรองเงินสะสมในส่วนนี้ จึงไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบึง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงในกรณีนี้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าในกรณีนี้ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกรณีการเบิกจ่ายเงินสะสมเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) จำนวน ๒๘๔,๓๒๐ บาท นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินได้ร่วมกันเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒๘๔,๓๒๐ บาท เป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงและไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กรณีจึงเป็นการจ่ายเงินทุนสำรองสะสมโดยฝ่าฝืนต่อข้อ ๘๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และส่งผลกระทบในทางเสียหายต่อการรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งยังไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการเบิกจ่ายเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึง และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในส่วนนี้ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว



พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าخذใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ กรณีการเบิกจ่ายเงินสะสมล่วงล้ำเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง เพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่ยืนยันคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในกรณีดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘/๒๕๖๓)

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ขั้บรรยหนดไปปฏิบัติราชการ แต่ประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสภาพณขณะเกิดเหตุเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดไม่ใช่พนักงานขั้บรรยหนดของทางราชการ แต่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ขั้บรรยหนดไปราชการเนื่องจากพนักงานขั้บรรยหนดต้องไปช่วยปฏิบัติราชการหน้าที่อื่น กรณีเช่นนี้ แม้จะถือได้ว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่ถือเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่จึงไม่จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะเกิดเหตุพิพาท ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ขั้บรรยหนดไปราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมีนาง จ. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีร่วมเดินทางไปด้วย โดยออกเดินทางจากจังหวัดสระแก้ว เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ กบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นถนนสี่ช่องทางจราจรไปสองช่องทาง กลับสองช่องทาง และระหว่างเดินทางมีฝนตกสลับกับหยุดบ้างเป็นระยะ และเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณแยกบ้านชำขวาง หน้าร้านพนมพีชผล หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดเหตุ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ นาฬิกา



ขณะนั้นฝนตกหนัก ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์อยู่ในช่องจราจรทางด้านขวา เมื่อออกจากทางโค้งรถได้ปะทะกับน้ำที่ท่วมขัง ทำให้รถเสียการควบคุมและเข้าปะทะกับแท่งปูนข้างไหล่ทางเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ รถได้รับความเสียหาย นาง จ. ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าเหตุแห่งความเสียหายเกิดจากการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด แต่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้รถยนต์ราชการได้รับความเสียหาย แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีตำแหน่งเป็นพนักงานขับรถยนต์ แต่หน่วยงานมอบหมายให้ทำหน้าที่ไปส่งเอกสารเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของราคารถยนต์ของทางราชการคันดังกล่าวภายหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว จำนวน ๔๑๗,๒๐๐ บาท คิดเป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๖๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๐๘,๖๐๐ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินจำนวน ๒๐๘,๖๐๐ บาท ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว และได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่ง ต่อมา ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงในสำนวนคดี เห็นว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีขับรถมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ขณะนั้นมีฝนตกหนัก มีผลให้ทัศนการณ์มองเห็นลดลง และจากทางโค้งถึงจุดเกิดเหตุที่มีน้ำท่วมขังห่างกันประมาณ ๑๐ เมตร ถึง ๒๐ เมตร ในสภาวะที่มีฝนตกหนักจึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นพื้นถนนที่มีน้ำที่ท่วมขังดังกล่าวได้ล่วงหน้า ผู้ขับรถยนต์ที่ไม่คุ้นเคยกับสภาพถนนก็อาจเกิดอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าวได้ และเมื่อพิจารณาจากสภาพรถยนต์หลังเกิดเหตุปรากฏว่า ด้านหน้าฝั่งซ้ายของรถยนต์และประตูรถยนต์ฝั่งซ้ายหรือฝั่งตรงกันข้ามกับคนขับมีสภาพบุบเสียหายมาก ส่วนล้อรถยนต์บดเล็กน้อย ส่วนด้านหน้าฝั่งขวาซึ่งเป็นฝั่งคนขับบุบเสียหายน้อย และประตูรถยนต์และล้อรถยนต์ฝั่งคนขับไม่ได้รับความเสียหาย โดยที่รถมิได้มีการไหลไปไกล แสดงว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากแรงเหวี่ยงของการเสีย

การควบคุมรถเมื่อเข้าปะทะกับน้ำที่ท่วมขัง การที่ถนนบริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วมขังใกล้ทางโค้ง ผู้ขับรถยนต์จะไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล อีกทั้งบริเวณที่เกิดเหตุมีทางปูนวางอยู่ในร่องน้ำ กั้นไม่ให้ผู้ใช้รถเลี้ยวกลับรถ และไม่มีป้ายเตือนให้ผู้ขับรถทราบ ซึ่งหลังเกิดเหตุมีการปรับปรุง ถนนดังกล่าวให้มีสภาพที่ดีขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุเมื่อมีฝนตกน้ำท่วมขัง จึงเห็นได้ว่า สภาพถนน ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่ใช่พนักงานขับรถยนต์ ของทางราชการแต่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ขับรถไปราชการเนื่องจาก พนักงานขับรถต้องไปช่วยปฏิบัติราชการหน้าที่อื่นในการบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัด สระแก้ว เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีขับรถไปปฏิบัติ ราชการโดยประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่ได้ กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรา ๘^{๒๕} ประกอบกับมาตรา ๑๐^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มี อำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๕-๒๗} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สิทธิเรียกให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความผิดในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมีต้องให้ชดเชยจำนวนของความเสียหายก็ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มีให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคน ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น อยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่ วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชดเชยเงินดังกล่าว ภายในเวลาที่กำหนด



ดังกล่าวได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๒๐๘,๖๐๐ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๐/๒๕๖๒)

เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบุง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างล่วงหน้าเงินทุนสำรองเงินสะสมโดยไม่ได้อาศัยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญตามข้อ ๘๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่โดยที่ การจ่ายเงินสะสมตามโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นการกระทำในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม และเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แม้การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสภาพทางการเงินคลัง และระบบการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบุง แต่ก็เป็นความเสียหายทางด้านวินัยการเงินและการคลัง มิใช่ความเสียหายทางทรัพย์สินอันอาจจะเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินสะสมล่วงหน้าเงินทุนสำรองเงินสะสมในส่วนนี้ จึงไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบุงได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมิได้กระทำความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๘/๒๕๖๓

หน้า ๕๗๖-๕๘๐

การที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ยื่นฟ้องคดีเพื่อเรียกให้สหกรณ์ ข. จำกัด ชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น เนื่องจากในช่วงนั้นมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเปิดทำการ



ศาลปกครองได้ไม่นาน จึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่เข้าใจในมูลคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา กู้ยืมเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ ช. จำกัด ทำร่วมกัน ว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาทางแพ่งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุความ ในการฟ้องคดี ๑๐ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่อาจฟ้องคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากเมื่อครั้ง ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสหกรณ์อำเภอสังขะ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๔๓ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริม สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาปุ๋ยเคมีตามความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ และเป็นผู้รับผิดชอบคัดเลือกสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนติดตามหนี้เพื่อชำระ คืนกองทุน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เบิกจ่ายเงินกู้ และลงนามในสัญญากู้ยืมเงินแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดจนติดตามการใช้เงินกู้ การทวงหนี้ และการผิณฑ์ชำระหนี้ โดยให้แจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเพื่อดำเนินคดีกับสหกรณ์ที่ติดตาม การชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ต่อมา ปรากฏว่าสหกรณ์ ช. จำกัด ซึ่งกู้ยืมเงินตามโครงการ ดังกล่าวไม่สามารถคืนเงินกู้ที่กู้ยืมตามสัญญาได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงยื่นฟ้องสหกรณ์ดังกล่าว ต่อศาลจังหวัดสุรินทร์ คดีโอนมายังศาลปกครองชั้นต้น โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ คำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากพ้นระยะเวลาในการฟ้องคดี และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยื่น ตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดกรณีดังกล่าว และรายงานความเห็นให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบแล้วมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว



มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากที่สหกรณ์ ช. จำกัด ไม่ชำระหนี้เงินกู้ภายหลังสิ้นสุดสัญญากู้เงิน สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้มีหนังสือทวงถามสหกรณ์ ช. จำกัด ให้ชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ย แต่โดยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยมีหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ให้ทราบว่าได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และได้มีการเปิดทำการศาลปกครองแล้ว ซึ่งคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แม้ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้มีหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อกำชับให้ดำเนินการตรวจสอบยอดหนี้สหกรณ์ที่ค้างชำระเงินกู้ก่อนการดำเนินคดีก็ตาม แต่หนังสือดังกล่าวก็ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี จนกระทั่งต่อมา สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้มีหนังสือถึงสหกรณ์ ช. จำกัด แจ้งให้ชำระหนี้ ซึ่งเป็นการมีหนังสือเตือนครั้งที่ ๒ หลังจากสิ้นสุดสัญญาและยังอยู่ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญา แต่หลังจากนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้รายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบหรือไม่ว่าสหกรณ์ ช. จำกัด ไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามหนังสือเตือน โดยมีเพียงแต่หลักฐานว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์โดยกองสหกรณ์การเกษตรได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการฟ้องดำเนินคดีกับสหกรณ์ที่มีหนี้ค้างชำระ โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่าพนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ได้มีการยื่นฟ้องสหกรณ์ ช. จำกัด ต่อศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นคดีแพ่ง อันแสดงให้เห็นว่า แม้แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์เองก็มีความเข้าใจว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำสัญญากับสหกรณ์ลูกหนี้ทั้งสองเป็นคดีแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม อันมีอายุความฟ้องคดีสิบปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐^{๒๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จนกระทั่งศาลจังหวัดสุรินทร์และศาลปกครองชั้นต้นได้มีความเห็นว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อมีการโอนคดีมาพิจารณาที่ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

^{๒๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี



โดยวินิจฉัยว่าเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น จากนั้น กระทรวงการคลังจึงได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นได้ว่า การที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ยื่นฟ้องคดีเพื่อเรียกให้สหกรณ์ ช. จำกัดชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี นั้น เกิดจากความไม่เข้าใจในมูลคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ ช. จำกัด ทำร่วมกันว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เนื่องจากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเปิดทำการศาลปกครองได้ไม่นานด้วยเหตุนี้ การที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่อาจฟ้องคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ หรือเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งมิได้อ่านาจอหน้าที่ในการติดตาม ทวงถามหนี้เงินกู้ หรือมีหน้าที่ในการดำเนินคดีเพื่อบังคับให้มีการชำระหนี้เงินกู้แต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ทำละเมิดที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๔/๒๕๖๓)

โครงการจัดงานเทศกาลกินผัก และโครงการจัดงานประเพณีไหว้เต่าเป็นการจัดงานตามเทศกาลและประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพังงา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดพังงาให้คงอยู่ เทศกาลกินผักและประเพณีไหว้เต่าจึงเป็นประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี ซึ่งเทศบาลเมืองพังงามีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาตามมาตรา ๒๘๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ



การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง โดยรัฐมีหน้าที่ในการกำกับดูแลไม่ให้มีการใช้งบประมาณไปในทางทุจริต และให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม แต่จะทำหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นอันจะขัดต่อหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นมิได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่องบประมาณที่เทศบาลเมืองพังงาได้ใช้ไปในการจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์และเครื่องแต่งกายสำหรับร่วมกิจกรรม (เสื้อโปโล) เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนสวมใส่เข้าร่วมงานเทศกาล คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐ ของรายจ่ายทั้งหมด และไม่ปรากฏภาพกิจกรรม ข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานส่วนบุคคล รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อดังกล่าว กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่า เทศบาลเมืองพังงาได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการข้างต้น ดังนั้น การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีในขั้นตอนการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลเมืองพังงา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดเทศบาลเมืองพังงา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน โครงการจัดงานเทศกาลกินผัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เลขที่ ๙๑๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ และฎีกาเบิกจ่ายเงิน โครงการจัดงานประเพณีไหว้เต่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เลขที่ ๑๗๐๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เสนอความเห็นในฎีกาทั้งสองฉบับต่อหัวหน้าหน่วยงานคลังว่า ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว และนายกเทศมนตรีเมืองพังงาได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าว ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) มีหนังสือทักท้วงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการจัดงานเทศกาลกินผัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ค่าเสื้อโปโลสีขาว จำนวน ๗๕๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๙๙,๗๐๗.๕๐ บาท และทักท้วงการเบิกจ่ายเงินตามโครงการจัดงานประเพณีไหว้เต่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ค่าเสื้อโปโลสีแดง จำนวน ๖๐๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๙๙,๕๑๐ บาท โดยให้เรียกเงินดังกล่าวนำส่งคืนคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๕๙,๔๖๕.๒๕ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการดังกล่าว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น



ได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า งบประมาณในการจัดซื้อเชื้อเพลิงเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนสวมใส่ในการเข้าร่วมงานเทศกาลกินผัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๗๕๐ ตัน เป็นเงินจำนวน ๙๙,๗๐๗.๕๐ บาท เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณตามโครงการจัดงานเทศกาลกินผัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และงบประมาณในการจัดซื้อเชื้อเพลิงแชนสันสีแดง สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีกรรมงานประเพณีไหว้เต่า ประจำปี ๒๕๕๑ จำนวน ๖๐๐ ตัน เป็นเงินจำนวน ๙๙,๕๑๐ บาท เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณตามโครงการจัดงานประเพณีไหว้เต่า ประจำปี ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นงานตามเทศกาลและประเพณีท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานเทศกาลกินผักและประเพณีไหว้เต่าซึ่งเป็นเทศกาลและประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดพังงาให้คงอยู่สืบไป เทศกาลกินผักและประเพณีไหว้เต่าจึงเป็นประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาตามมาตรา ๒๘๙ วรรคหนึ่ง^{๒๙} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๘)^{๓๐} มาตรา ๕๓ (๑)^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๑๑)^{๓๒}

^{๒๙} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๘๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๐-๓๑} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขต เทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๒} พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้อำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง โดยรัฐมีหน้าที่กำกับดูแลไม่ให้มีการใช้งบประมาณไปในทางทุจริต และให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม แต่จะทำหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นอันจะขัดต่อหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่ง^{๓๓} และมาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^{๓๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอ้างว่างบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายรับจำนวน ๑๑๐,๐๙๙,๗๖๓.๔๔ บาท มีรายจ่ายจำนวน ๑๐๓,๖๓๓,๓๘๒.๗๗ บาท ซึ่งงบประมาณในการจัดซื้อเสื่อดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐ ของรายจ่ายทั้งหมด โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงส่วนนี้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เหตุผลตามที่รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา ที่ พง ๕๒๐๐๒/๕๕๔๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คำนึงถึงสถานะทางการเงินแล้ว มีรายได้เพียงพอสามารถดำเนินการได้และไม่มีปัญหาในการดำเนินการบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ ดังนั้น การจัดซื้อเสื่อดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อหนังสือ

^{๓๓-๓๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๘๒ การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติโดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๘๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล และจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

ฯลฯ

ฯลฯ



กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เมื่อไม่ปรากฏ ภาพกิจกรรม ข้อความ และรูปภาพที่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานส่วนบุคคล และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อเสื้อโปโลตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น การดำเนินการในขั้นตอนการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อเสื้อโปโลของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๕๙,๔๖๕.๒๕ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๕/๒๕๖๓ และที่ อ.๑๖๖/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการเนื่องจากได้รับอนุมัติให้ลาป่วย ลาพักผ่อน หรือได้รับอนุมัติให้ไปราชการ ย่อมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันเวลาดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้รักษาราชการแทนตามหลักของการปฏิบัติราชการ ผู้บังคับบัญชาจึงไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้ลาป่วย ลาพักผ่อน หรือไปราชการ

ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐที่จะนำมาหักส่วนความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดนั้น ต้องเป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นในระหว่างมีการทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ใช่ความบกพร่องจากการที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้มีการติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นความบกพร่องภายหลังจากความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะนาย บ. รับราชการในสังกัดของกรมทางหลวง (ผู้ฟ้องคดี) ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ ๙ วช. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนติดตามประเมินผลงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และมีหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด แต่ปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) โดยนาง ม. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้กระทำการทุจริตทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖



ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๒,๑๑๗,๖๔๐ บาท แต่เนื่องจากนาง ม. ได้นำเงินที่ยักยอกไปคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท จึงคงเหลือค่าเสียหายที่นาง ม. จะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๒,๐๔๗,๖๔๐ บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางมีความเห็นว่า นาย บ. ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวด้วย โดยต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๔๐๙,๕๒๘ บาท แต่เนื่องจาก นาย บ. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย บ. ร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๑๖,๖๘๐.๗๕ บาท รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๔๐๙,๕๒๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างที่นาย บ. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) นาย บ. มีหน้าที่ที่จะต้องควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ แม้ตำแหน่งดังกล่าวจะไม่ถึงขั้นที่ต้องควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาทำงานก็ตาม แต่นาย บ. ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากนาย บ. ได้กระทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ แม้ไม่ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานก็ตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมเกรงกลัวที่จะกระทำผิดกฎหรือระเบียบของทางราชการ หรือหากมีการทำผิดเกิดขึ้น นาย บ. ย่อมสามารถตรวจสอบความผิดดังกล่าวได้ ดังนั้น เมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นในฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) โดยนาง ม. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้รับเงินรายได้ของสำนักทางหลวงในแต่ละวันแล้วลงบัญชีรายได้ต่ำกว่าที่รับจริง รวมทั้งได้นำส่งเงินในแต่ละวันไม่ตรงตามที่รับจริง ซึ่งระยะเวลาที่มีเหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นในฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) มีช่วงเวลาที่นาย บ. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) อยู่ด้วย เป็นเวลาประมาณ ๙ เดือน โดยหากนาย บ. มีการสุ่มตรวจการปฏิบัติงานรับเงินรายได้ของสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ



นาง ม. ย่อมไม่อาจกระทำการทุจริตได้โดยง่าย แสดงให้เห็นว่า นาย บ. ไม่เคยสุ่มตรวจเลย ทั้งที่เป็นงานในหน้าที่ของนาย บ. กรณีจึงถือได้ว่า นาย บ. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้สำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) หน่วยงานในสังกัดของผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้นาย บ. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีได้

อย่างไรก็ดี มีความเสียหายบางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงที่นาย บ. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขตการทางนครราชสีมา ซึ่งขณะดำรงตำแหน่งดังกล่าว นาย บ. มิได้มีหน้าที่ ในการตรวจสอบการรับเงินรายได้ในแต่ละวันแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า นาย บ. ในขณะที่ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขตการทางนครราชสีมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี นาย บ. จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการกระทำทุจริตของนาง ม. ในช่วงที่นาย บ. ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๔๑๕,๓๐๐ บาท นอกจากนั้น ยังมีความเสียหายบางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงที่นาย บ. ได้ลาป่วย ลาพักผ่อน และไปราชการ รวมทั้งสิ้น ๔๐ วัน คิดเป็นจำนวนเงิน ๒๙๙,๕๐๐ บาท ซึ่งเมื่อ ในวันเวลาดังกล่าว นาย บ. ไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการในสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) ในการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ การปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างเวลาที่นาย บ. ได้รับอนุมัติให้ลาป่วย ลาพักผ่อน และได้รับอนุมัติให้ไปราชการ ดังกล่าว ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้รักษาราชการแทนนาย บ. ซึ่งเป็นไปตามหลักของการปฏิบัติราชการ ดังนั้น นาย บ. จึงไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าว ประกอบกับสำนักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) หรือผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามข้อ ๒๐^{๓๕} ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งใช้บังคับ ในขณะนั้น โดยต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในด้วยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมิได้อยู่ใน หน่วยงานการเงินและบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ของหน่วยงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ การที่ไม่มีการตรวจสอบภายในจึงทำให้นาง ม. กระทำทุจริตได้โดยง่ายและเป็นระยะเวลายาวนาน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำทุจริต ของนาง ม. จึงเกิดจากความบกพร่องของระบบงานของผู้ฟ้องคดีด้วย จึงสมควรหักส่วน

^{๓๕} ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๒๐ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

หากการตรวจสอบตามวรรคแรกปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ก็ให้ผู้ตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงิน ทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย



ความรับผิดของระบบงานของผู้ฟ้องคดีออกในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้หักความรับผิดในส่วนที่เป็นความบกพร่องของระบบงานออก จึงเป็นการไม่ชอบ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อ้างในคำอุทธรณ์ว่า ต้องหักความรับผิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้มีการติดตามให้นาง ม. ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนนั้น เห็นว่า ความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่จะนำมาหักส่วนความรับผิด ต้องเป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นในระหว่างมีการทำให้เกิดความเสียหายขึ้น มิใช่ความบกพร่อง ภายหลังจากความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่อย่างใด

ดังนั้น เมื่อรับฟังเป็นข้อยุติแล้วว่าความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่เกิดจากการทุจริตของนาง ม. มีจำนวน ๒,๑๑๗,๖๔๐ บาท นาง ม. ได้นำเงินที่ทุจริตไปคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แล้วบางส่วน คงเหลือความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒,๐๔๗,๖๔๐ บาท หักความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงที่นาย บ. ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขตการทางนครราชสีมา เป็นเงินจำนวน ๔๑๕,๓๐๐ บาท กับหักความเสียหายที่เกิดขึ้นในวันเวลาที่นาย บ. ไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการ ๔๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๒๙๙,๕๐๐ บาท คงเหลือความเสียหายที่นาย บ. ต้องรับผิดชอบด้วย จำนวน ๑,๓๓๒,๘๔๐ บาท เมื่อหักส่วนความรับผิดจากความบกพร่องของระบบงานออก ร้อยละ ๕๐ จึงเหลือความเสียหายจำนวน ๖๖๖,๔๒๐ บาท และเมื่อพิจารณาถึงความบกพร่องของการปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนาย บ. แล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดี กำหนดให้นาย บ. ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายนั้น เป็นการกำหนดความรับผิดที่เหมาะสมแล้ว ดังนั้น นาย บ. จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๓๓,๒๘๔ บาท เมื่อนาย บ. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทของนาย บ. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แทนนาย บ. ได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ได้รับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๙๙^{๓๖} มาตรา ๑๖๐๐^{๓๗} และมาตรา ๑๖๐๑^{๓๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๓๓,๒๘๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน

^{๓๖-๓๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย โดยแท้

มาตรา ๑๖๐๑ ทายาทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดได้แก่ตน



จำนวนดังกล่าว รวมเป็นเงินจำนวน ๑๓๕,๖๑๑.๙๑ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑๓๕,๖๑๑.๙๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๓๓,๒๘๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๔/๒๕๖๒)

กรณีการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ จะต้องพิจารณาเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ คือ ส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดสิทธิหรือก่อให้เกิดความรับผิด ขอบเขตของสิทธิที่เกิดหรือขอบเขตของความรับผิดที่เกิด เช่น ความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม สิทธิไล่เบี้ย เป็นต้น ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทำละเมิด ส่วนที่สอง ส่วนที่เป็นวิธีบัญญัติ คือ ส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการในการใช้สิทธิเรียกร้อง เช่น การตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง การพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งการ เป็นต้น ซึ่งบทบัญญัติในส่วนนี้ไม่มีผลกระทบต่อสาระหรือขอบเขตของสิทธิ หรือความรับผิดของผู้กระทำละเมิดแต่อย่างใด จึงสามารถนำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มาใช้บังคับ แม้จะเป็นการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ตาม เมื่อการกระทำละเมิดในคดีนี้เป็นกรณีที่ได้มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จะมีผลใช้บังคับ ในการวินิจฉัยขอบเขตความรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นส่วนสารบัญญัติจึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๔๒ และมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะเกิดเหตุพิพาทผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการในสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งนายตรวจศุลกากร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ ๖๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยให้รับผิดชอบกับศุลการักษ์ เป็นเงินจำนวน ๖๓,๕๖๔.๔๑ บาท เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้บริษัท ก. ทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ฟ้องคดี

